



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 2070 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2025-122243480- -APN-DR#CNDC, caratulado "YPF S.A. (REFINOR) S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2070)".

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 22 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 4 de noviembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre REFINERÍA DEL NORTE S.A. ("REFINOR") por parte de YPF S.A. ("YPF") mediante un Acuerdo de Compraventa de Acciones celebrado el 28 de octubre de 2025.

En tiempo previo a la operación, el control conjunto sobre REFINOR era ejercido por HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A. e YPF. De esta manera, si bien el mercado de distribución minorista de combustibles se encuentra altamente concentrado, la operación implica un cambio en la naturaleza del control sobre REFINOR, pasando de un control conjunto a uno exclusivo por parte de YPF, no existiendo solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la operación notificada.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. b), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024- “[...]Las que implican un cambio en la naturaleza del control sobre la Objeto de la operación, de forma tal que se pasa de una situación de control conjunto a una de control exclusivo, y ello siempre que el control exclusivo fuese adquirido por uno de los controlantes preexistentes al perfeccionamiento de la transacción notificada.”- y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 22 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre REFINERÍA DEL NORTE S.A. (“REFINOR”) por parte de YPF S.A. (“YPF”), en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) de la Ley 27.442 y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre sobre REFINERÍA DEL NORTE S.A. por parte de YPF S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-141302294-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 4°.-Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a YPF S.A.

ARTÍCULO 6°.-Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.22 11:55:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-122243480- -APN-DR#CNDC, caratulado "YPF S.A. (REFINOR) S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2070)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre REFINERÍA DEL NORTE S.A. ("REFINOR") por parte de YPF S.A. ("YPF").
2. La transacción se implementó por medio de un Acuerdo de Compraventa de Acciones celebrado el 28 de octubre de 2025.
3. YPF es una compañía de energía que realiza todas las actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo ("GLP") y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.
4. REFINOR es una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la comercialización y transporte de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos.
5. HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A. ("HDN") es una sociedad argentina dedicada a la actividad de inversión.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 28 de octubre de 2025 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 4 de noviembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 4 de noviembre de 2025, YPF notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo

9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

10. El 6 de noviembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil siguiente a su presentación del 4 de noviembre de 2025 y quedó suspendido desde la suscripción del primer requerimiento, hasta tanto no diera cumplimiento a todo lo solicitado.²
11. Esta DNCE requirió el 10 de noviembre de 2025 al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) que emita opinión fundada respecto a la concentración económica bajo análisis, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17° de la LDC. El ENARGAS no se manifestó dentro del plazo previsto, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
12. El 12 de diciembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC retomó su cómputo el día hábil posterior al 12 de diciembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre REFINOR por parte de YPF.
15. Cabe destacar que, en tiempo previo a la operación, el control conjunto sobre REFINOR era ejercido por HDN e YPF. De esta manera, si bien el mercado de distribución minorista de combustibles se encuentra altamente concentrado, la operación implica un cambio en la naturaleza del control sobre REFINOR, pasando de un control conjunto a uno exclusivo por parte de YPF, no existiendo solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la operación notificada.

1 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

2 El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

16. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. b), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

17. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

18. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. b), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[...]Las que implican un cambio en la naturaleza del control sobre la Objeto de la operación, de forma tal que se pasa de una situación de control conjunto a una de control exclusivo, y ello siempre que el control exclusivo fuese adquirido por uno de los controlantes preexistentes al perfeccionamiento de la transacción notificada.”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
19. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
20. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de REFINERÍA DEL NORTE S.A. por parte de YPF S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2070 - Informe DNCE - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 09:17:41 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 09:54:04 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 09:54:05 -03:00